烟台芝罘“7·7”事故调查报告

2023年7月7日，在芝罘区金象泰吉祥家园充电站施工现场发生一起触电死亡事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第342号）等法律法规规定，2023年9月21日，烟台市芝罘区人民政府成立了由区应急管理局牵头，区总工会、区住建局、市公安局芝罘分局、世回尧街道办事处和莱山区应急管理局派员参加的芝罘世回尧“7·7”触电死亡事故调查组（以下简称事故调查组），邀请区纪委监委、人民检察院派员参加，并聘请有关专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过勘查事故现场、查阅有关资料、调查询问有关当事人、专家分析认证和综合研判分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，查明了事故瞒报情况，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，芝罘世回尧“7·7”触电死亡事故是一起因违章指挥、违规操作造成人员伤亡的生产安全责任事故，存在瞒报行为。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

山东浩源送变电工程有限公司（以下简称：浩源送变电）

山东浩源送变电工程有限公司成立于2005年4月30日，公司地址为:山东省烟台市莱山区同和路22号,统一社会信用代码:91370600774179577D，注册资本为贰仟万元人民币，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)。企业的经营范围为:承装(修、试)电力设施业务(有效期限以许可证为准)。送变电工程、高低压设备、线路、电缆工程的安装、调试、维修、小型土建工程施工，货物装卸、电力技术咨询、汽车租赁，自有房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

安全生产许可证:(鲁)JZ安许证字〔2009〕060880-02，事故发生时该证有效。

（二）事故发生单位安全管理情况

浩源送变电制定了安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，建立了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，配备了兼职安全管理人员，但未制定2023年安全生产投入计划，安排未取得特种作业资格的人员上岗作业，对员工的安全技术交底和安全培训不到位，也未按要求对员工进行入厂三级生产安全教育培训；浩源送变电制定了本单位的生产安全事故应急救援预案，组织进行了应急救援演练，但演练频次未达到法定次数；浩源送变电在应急救援预案中明确了发生生产安全事故上报的时间、流程，但该公司没有规范执行。

（三）事故发生经过

2023年7月7日08时许，浩源送变电充电站施工人员吕x

在电缆敷设作业时，误开箱式变电站进线柜，并触碰高压线缆，触电受伤经抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

事发现场为芝罘区世回尧街道金象泰家园充电站施工现场，经事故调查组调查，事故发生时进线柜工程已结束，进线柜复合开关通电，地刀和复合开关均已断开，计量柜和出线柜不带电。事故未造成设备设施损坏。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失约120万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场员工隋xx于当日上午8时左右打电话给施工经理王xx，因王xx电话无人接听，于是给王xx的妻子打电话告知吕x触电让其转告王xx，随后又向浩源送变电另一名施工经理郭xx打电话报告事故情况，隋xx请求路人拨打了120急救电话。王xx得到消息后向公司总经理周xx进行了汇报，未向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，郭xx接到隋xx报告事故的情况，电话指挥现场人员隋xx对触电人员吕x进行了紧急救治，隋xx救治伤员过程中请求路人拨打了120急救电话，施工经理王xx接到报告后拨

打了120急救电话，同时赶到事故现场进行救援，救护车到达现场后，将伤者送往医院急救。

（三）医疗救治和善后情况

救护车将伤者吕x送往医院后，于2023年7月7日08时45分入抢救室，因伤势过重，于2023年7月21日09时46分抢救无效死亡。

事故发生后，浩源送变电支付了吕x入院救治期间的医疗费用。

（四）事故应急处置评估

事故发生后,公司及时组织现场人员隋xx对吕x采取急救措施，并请求路人拨打了120急救电话，现场救援措施得当，未贻误事故救援。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

浩源送变电施工人员吕x安全意识淡漠，无电工操作证违章作业，因触碰箱式变电站进线柜高压线缆导致自身触电，引发事故。

（二）间接原因分析

1.浩源送变电未严格执行电力施工安全管理要求，施工安全管理混乱

浩源送变电未严格执行电力施工安全管理要求，违规安排未取得特种作业操作证的人员进行作业,施工经理王xx未将箱式变

电站进线柜已通电的情况向现场作业人员吕x、隋xx进行交底；事故当日电力施工现场安全管理不到位，未配备现场安全管理人员。

2.浩源送变电履行安全生产主体责任不到位

浩源送变电未严格履行安全生产主体责任，安全生产培训不到位，未按规定对员工开展入厂三级安全生产教育培训；安全生产规章制度不落实，安全风险管理缺失，安全操作规程不落实，对公司作业人员未取得电工操作证从事电力施工作业的违章行为失控漏管。

四、有关责任单位存在的主要问题

山东浩源送变电工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，违反《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第二十八条[1]；违规安排未取得特种作业操作证的人员进行作业，违反《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第三十条[2]；企业主要负责人安全责任制落实不到位，安全生产规章制度不落实，安全风险管理缺失，隐患排查治理走过场；安全操作规程不落实，违反《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第二十一条第（一）

[1]《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2]《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

项、第（二）项、第（五）项[3]。发生事故后，未按国家有关规定向应急管理部门或其他负有安全生产监督管理职责的部门报告事故，存在瞒报行为，违反《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第八十三条[4]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）依法不再追究责任人员

吕x，男，山东浩源送变电工程有限公司员工。违反操作规程，未取得特种作业操作证进行作业，违反《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第五十七条[5]、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条[6]，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，依法不再追究责任。

（二）建议移送司法机关追究刑事责任人员

1.周xx，男，群众，山东浩源送变电工程有限公司总经理，安全生产第一责任人。未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，建议由公安机关追究刑事责任。

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[4]《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[5]《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[6]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条：特种作业人员必须经过专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。

2.王xx，男，群众，山东浩源送变电工程有限公司施工队长，未及时排查生产安全事故隐患，未制止和纠正违反操作规程的行为，对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，建议由公安机关追究刑事责任。

（三）建议给予行政处罚的个人

周xx，男，群众，山东浩源送变电工程有限公司总经理，安全生产第一责任人。未及时、如实报告事故，对事故瞒报负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第一百一十条[7]的规定，建议由芝罘区应急管理局对其进行处罚。

（四）建议给予行政处罚的单位

山东浩源送变电工程有限公司。未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，违规安排未取得特种作业操作证的人员进行带电作业，作业现场未安排现场监护人员，企业安全责任制落实不到位，安全生产规章制度不落实，安全风险管理缺失，隐患排查治理走过场；安全操作规程不落实，违反《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第二十一条、第二十八条、第三十条，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第一百一十四条[8]的规定，建议由芝罘区应急

[7]《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[8]《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

管理局对其进行处罚；发生事故后，未按国家有关规定向应急管理部门或其他负有安全生产监督管理职责的部门报告事故，存在瞒报行为，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条第一项[9]的规定，建议由芝罘区应急管理局对其进行处罚。

六、事故主要教训

本起事故主要问题是企业落实安全生产主体责任不力，员工安全教育培训、特种作业人员管理、风险管控、隐患排查治理不到位，企业法律意识淡薄，事故发生后隐瞒不报，企业安全发展理念不牢、源头把控失守。

七、事故整改和防范措施

（一）事故单位要认真吸取事故教训

山东浩源送变电工程有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，规范员工安全教育培训工作，深入开展事故隐患排查治理，加强特种作业人员管控，要进一步提升作业现场的安全管理，安排专人负责现场安全管理，加强对作业人员的技术交底和安全培训，提高作业人员的安全意识，监督作业人员遵守安全操作规程和正确使用劳动防护用品，防范各类事故发生。

（二）监管部门要认真研究新业态新行业的监管模式

[9]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号） 第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的；

相关部门和属地街道要抓紧梳理本领域和本辖区新业态、新行业，认真研究新生事物的规律特点，在上级统一的监管流程、监管职责出来之前探索出符合我区特点的监管模式。同时，要加强对企业的安全警示教育，切实提高从业人员的安全意识，从本质上杜绝不安全行为，牢固树立“生命至上、安全第一”的思想，切实防止类似事故再次发生。